МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 02 дугаар сарын 22 № 02/04 Улаанбаатар хот

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН
ХОШУУЧ Б.ДАВААХҮҮ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгуулав.

Шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.3-т “эмч нь хоол бэлтгэх, боловсруулах, олгох явц, хүнсний хадгалалт, хамгаалалт, гал тогоо, хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хоолны дээжийг хадгалан, 72 цагийн дараа бүртгэл хөтлөн устгана” гэж заасан бөгөөд шалгалтын явцад буюу 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хоолны дээжийг хадгалаагүй байна.

2. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ эрүүдэн шүүх аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй хууль тогтоох, захиргааны болон бусад арга хэмжээг авна” гэж заасан бөгөөд тус байрны ариун цэврийн болон усанд орох өрөөний гаднах коридорт хяналтын камер байрлуулаагүй нь эрүү шүүлт тулгах нөхцлийг бүрдүүлж байна.

3. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг хүргэж ирсэн цагдаагийн алба хаагч түргэн тусламжийн төвийн ажилтан буюу иргэнийг байлцуулан эрүүлжүүлэх байрны эмч уг этгээдийн эрүүл мэндийн байдалд үзлэг хийж, энэ тухай тэмдэглэл хөтөлж, эрүүлжүүлэх байранд хүлээж авна” гэж заасан байх боловч 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр нэг иргэнийг эрүүлжүүлсэн камерын хяналтыг шалгахад тухайн иргэнийг хүлээн авахдаа эрүүл мэндийн байдалд үзлэг хийхгүйгээр эрүүлжүүлэх байранд хүлээн авсан байна.

4. Шалгалтын үеэр “баривчлагдсан хүнийг түр хугацаагаар гаргасан бүртгэл”-тэй танилцахад 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр хүртэл 162 удаагийн бүртгэл хөтөлсөн байна. Дорноговь аймгийн Прокурорын газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 7/04 дугаар Шаардлагаар баривчлах шийтгэл эдэлж буй этгээдэд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгаа өгөлгүйгээр Цагдаагийн байгууллагын аж ахуйн болон бусад ажилд ажиллуулсан нь тогтоогдсон байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Баривчлах байрны дотоод журамд заасны дагуу хоолны дээжийг 72 цаг хадгалах, устгалтын бүртгэл хөтлөж хэвших, улирал тутам хоолны дээжийг шинжилгээнд өгч баривчлагдсан этгээдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох;
2. Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий нэр төрийг нь гутаан доромжлох явдал гарч болзошгүй бүх хэсэгт хяналтын камер байршуулах;
3. Эрүүлжүүлэгдэх этгээдийг хүлээн авахдаа холбогдох хууль, дүрэм, журмыг мөрдөн ажиллах, хяналтыг сайжруулах;
4. Баривчлагдсан иргэнийг баривчлах байрны ахуй үйлчилгээнд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээний үндсэн дээр ажиллуулахдаа хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгөх, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-д зааснаас өөр ажилд дайчлахгүй байх.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН